

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3412/2537

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด ตรัง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 85, มาตรา 94

โจทก์ซึ่งเป็นผู้ขายฟ้องขอให้จำเลยซึ่งเป็นผู้ซื้อชำระราคาตามสัญญาซื้อขายน้ำเกลือ จำเลยให้การและนำสืบว่าได้ชำระราคาแก่โจทก์แล้วโดยโจทก์ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้ ดังนี้ การชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง โจทก์ยอมนำพยานบุคคลมาสืบได้ว่า ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวที่จำเลยอ้างนั้นเป็นใบเสร็จรับเงินที่โจทก์ได้ออกให้แก่จำเลยไปก่อนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตั้งฎีกาเบิกเงินมาชำระราคาแก่โจทก์ตามที่เคยปฏิบัติมา แต่โจทก์ยังไม่ได้รับชำระราคาเพราะเจ้าหน้าที่การเงินของจำเลยทุจริต กรณีหาเป็นการต้องห้ามมิให้นำสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 แต่อย่างใดไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซื้อน้ำเกลือไปจากโจทก์ 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 379,750 บาท โจทก์ได้ส่งมอบน้ำเกลือให้จำเลยตามสัญญาแล้วแต่จำเลยไม่ยอมชำระเงินให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 406,592 บาท ให้โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 379,750 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระให้โจทก์ครบถ้วน

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ทำสัญญาซื้อน้ำเกลือจากโจทก์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 379,750 บาทจริง แต่จำเลยได้ชำระเงินค่าน้ำเกลือให้โจทก์เรียบร้อยแล้วตามใบเสร็จรับเงินเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 1ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 379,750บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2531 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระให้โจทก์ครบถ้วน แต่ทั้งนี้ดอกเบี้ยเมื่อคิดถึงวันฟ้องจะต้องไม่เกิน 26,842 บาทตามที่โจทก์ขอมา

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2530 โจทก์ขายน้ำเกลือให้แก่จำเลยเป็นเงิน 379,750 บาทตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.8 โจทก์ส่งมอบน้ำเกลือแก่จำเลยตามสัญญาแล้วและได้ออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำเกลือดังกล่าวให้จำเลยตามเอกสารหมายเลข ล.1 คงมีปัญหาดำเนินการของจำเลยเพียงประการเดียวโดยจำเลยฎีกาว่า โจทก์ออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำเกลือดังกล่าวให้แก่จำเลยไว้ตามเอกสารหมายเลข ล.1 จึงไม่มีหนี้ที่จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์อีก ที่โจทก์นำพยานบุคคลมาสืบว่าโจทก์ยังไม่ได้รับชำระเงินตามใบเสร็จดังกล่าวเป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงหักล้างพยานเอกสารต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 นั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระราคาตามสัญญาซื้อขายน้ำเกลือ จำเลยให้การและนำสืบว่าได้ชำระราคาแก่โจทก์แล้ว ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข ล.1 ดังนี้ การชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายดังกล่าว

ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง โจทก์ยอมนำพยานบุคคลมาสืบได้ว่าโจทก์ออกไปเสร็จรับเงินดังกล่าวให้แก่จำเลยไปก่อนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตั้งฎีกาเบิกเงินมาชำระราคาแก่โจทก์ตามที่เคยปฏิบัติมา แต่โจทก์ยังไม่ได้รับชำระราคา เพราะเจ้าหน้าที่การเงินของจำเลยทุจริต กรณีหาเป็นการต้องห้ามมิให้นำสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ดังที่จำเลยฎีกาไม่ เมื่อพยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยยังมิได้ชำระราคาแก่โจทก์จำเลยจึงต้องรับผิดชอบ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชลอ ทองแย้ม-ชลิต ประไพศาล-สุนพ กิริติยุดิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

บทบัญญัติ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 326 เพียงให้สิทธิแก่ผู้ชำระหนี้ ในหนี้อื่นใดก็ตาม ในอันที่จะเรียกร้องให้ผู้รับชำระหนี้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้แก่ตนเท่านั้นมิได้หมายความว่าหากไม่มีหลักฐานเช่นที่บัญญัติไว้นั้นแล้วผู้ชำระหนี้จะพิสูจน์ถึงการชำระหนี้ไม่ได้ ต่างกับหนี้กู้ยืมเงินที่กฎหมายบัญญัติบังคับไว้ตามบทบัญญัติมาตรา 653 วรรคสองว่าจะนำสืบถึงการใช้จ่ายเงินได้ก็เฉพาะกรณีตามที่บัญญัติไว้นั้นเท่านั้น ดังนั้น ในส่วนของผู้ชำระหนี้ สำหรับหนี้อื่นใด

ที่ไม่ใช่การกู้ยืมเงิน จึงไม่มีกฎหมายบังคับการนำสืบเรื่องการชำระหนี้ไว้ ที่จำเลย
นำสืบถึงการชำระหนี้ว่าโจทก์ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้ นั้น ถือว่าเป็นกรณีที่ตนได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว
จึงมีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายเป็นคุณแก่จำเลยซึ่งโจทก์มีสิทธิที่จะนำพยานใด ๆ
มาสืบหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายดังกล่าวได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่
624/2508,747/2510) พฤตินัยทัศนัยพิทักษ์กุล